

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>2240/2533 | พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่   | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                      | โจทก์ |
|                                  | นาย สม ปอง ง เอียด แก้ว        | โจทก์ |
|                                  | นาย ไชยเจริญ หรือ ถ้อย ไชย บุญ | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

การที่จำเลยใช้ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต 8 นิ้วซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่และเป็นไม้เนื้อแข็งใช้สำหรับทำวงกบประตูหรือหน้าต่างดีที่ศีรษะผู้ตาย ในขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ไม่ได้ระวางตัวเป็นการเลือกตีตามใจชอบและเลือกตีที่สำคัญ แม้จะตีเพียงทีเดียวและกะโหลก ศีรษะผู้ตายไม่แตกร้าวก็ตาม แต่ปรากฏว่ามีเลือดคั่งในสมองส่วนลึกของผู้ตาย แสดงว่าจำเลยตีผู้ตายอย่างแรง และปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา พฤติการณ์เช่นนั้น จำเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่า อาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 ริมของกลาง

ระหว่างพิจารณา นายสมปอง เอียดแก้ว บิดาของผู้ตายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

## จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี ริบไม้ของกลางข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก จำคุก 10 ปี จำเลยเข้ามอบตัวและรับว่าดีผู้ตายเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสี่ จำคุก 7 ปี 6 เดือน ไม้ของกลางมีใช้ทรัพย์สินของจำเลยที่นำมาใช้กระทำผิดแต่เป็นทรัพย์สินของนายวินัยเจ้าของบ้านซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดของจำเลย จึงไม่ริบ

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยใช้ไม้ของกลางหน้ากว้าง 4 นิ้วหนา 2 นิ้ว ยาว 2 ฟุต 8 นิ้ว ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่ และตามภาพถ่ายหมาย ล.1 ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้สำหรับทำวงกบประตูหรือหน้าต่างดีที่ศีรษะผู้ตายในขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ไม่ได้ระวังตัว เป็นการเลือกตีตามใจชอบ และเลือกตีที่สำคัญ แม้จะตีเพียงทีเดียว และกะโหลกศีรษะผู้เสียชีวิตแตกร้าวก็ตาม แต่ปรากฏว่าเมื่อถูกตีแล้วผู้ตายก็ฟุบลงกับโต๊ะทันที และมีเลือดคั่งในสมองส่วนลึกของผู้ตายแสดงว่าจำเลยตีผู้ตายอย่างแรง และปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา พฤติการณ์เช่นนั้น จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าอาจทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้อื่นตายที่วินิจฉัยว่า จำเลยมีเจตนาเพียงทำร้ายไม่ได้มีเจตนาฆ่าผู้อื่นตายนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ปัญหานี้ฟังขึ้น ส่วนไม้ของกลาง โจทก์ไม่ได้โต้แย้งว่าเจ้าของ

แท้จริงรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิด จึงไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่พิพากษาว่าไม่ริบไม้ของกลาง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเว้นแต่ไม้ของกลาง  
ไม่ริบ.

(ปรีชา ธนानันท์-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |